

1500545-68.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gustavo Kaedei

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... todas as elementares dos delitos de roubo e porte de arma, inexistindo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito de roubo majorado vem demonstrada pelo auto e prisão em flagrante (pgs. 09/10), pelo boletim de ocorrência de nº 1262/2022 (pgs. 17/21), pelo auto de exibição e apreensão (pgs. 22/23), pelo auto de entrega (fls. 24/25), pelos autos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500545-68.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500545-68.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072289/2022 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 23628547 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 1262/22/111 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2072289 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO TAVARES DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Kaedei

Vistos.

DIEGO TAVARES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e THIESLEY DA SILVA FACUNDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, previamente ajustados e com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Triumph/Tiger 800 XCA, placa FDA8B93, avaliada em R\$ 64.206,00 (sessenta e quatro

mil, duzentos e seis reais), 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy S20, avaliado em R\$ 4.277,00 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais), 01 (um) notebook da marca Lenovo, avaliado em R\$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove reais) e ferramentas, tudo pertencente à vítima Raul Marques Ferreira. Ainda, THIESLEY DA SILVA FACUNDO, qualificado nos autos, nas mesmas circunstâncias mencionadas na denúncia, portava arma de fogo, de uso permitido, consistente em um revólver da marca S&W Long, calibre .32, numeração 228455, municiada com 06 (seis) cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, os denunciados se ajustaram para a prática de crime de roubo de motociclo. Para tanto, apoderaram-se de uma arma de fogo. e a vítima Raul preparava-se para embarcar no motociclo TRIUMPH/Tiger 800 XC, placas FDA6B93 e decidiram abordá-la. Ato contínuo, mediante o uso ostensivo de arma de fogo, THIESLEY anunciou o assalto e exigiu que a vítima entregasse o motociclo e seus bens, dizendo: “desacredita pra ver”. Amedrontada com a grave ameaça exercida, a vítima entregou o motociclo e, logo em seguida, DIEGO tomou a mochila e o aparelho celular de Raul. Logo em seguida, DIEGO e THIESLEY embarcaram no motociclo e rapidamente deixaram o local em poder da res furtiva. Ocorre que dispositivo de segurança do mencionado motociclo estava ativado e, então, bloqueou a rotação do motor durante a fuga dos denunciados, impossibilitando que DIEGO e THIESLEY conduzissem o motociclo até o local desejado.

Desta feita, os denunciados abandonaram a res furtiva e decidiram pela execução de outro crime de roubo, ocasião em que passaram a caminhar na direção de outra pessoa alvo. Entretanto, a suposta vítima percebeu movimentação estranha dos denunciados e rapidamente estacionou seu veículo defronte à Delegacia de Polícia e informou que dois suspeitos caminhavam próximo à Delegacia. Assim sendo, os policiais militares deixaram a Delegacia e logo detiveram os denunciados. Realizada a abordagem, os policiais localizaram em poder de THIESLEY a arma de fogo revólver da marca S&W LONG, calibre .32, numeração 228455, municiada com 06 (seis) cartuchos íntegros. Já em poder de DIEGO, localizaram um capacete, uma mochila, notebook, cabos conectores e ferramentas diversas e um aparelho celular, tudo pertencente à vítima Raul. Os denunciados informaram o local em que abandonaram o motociclo roubado, sendo diligenciado pelos policiais militares. Chegando ao local, tiveram conhecimento que a vítima acionou a seguradora e conseguiu a localização do motociclo roubado, encontrando a res furtiva e os policiais militares. Em sede policial, a vítima reconheceu os denunciados como autores do crime de roubo, sendo THIESLEY o indivíduo que portava a arma de fogo e DIEGO o indivíduo que tomou seus bens. Recebida a denúncia em 29 de março de 2022 (pgs. 112/114), os acusados foram citados (pgs. 192 e 194) e ofereceram resposta à acusação às pgs. 148/159 e 168/178.

Ausentes as hipóteses ensejadoras da absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (pgs.188/189).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas a vítima, 01 testemunha comum e 01 testemunha de defesa arrolada pelo acusado Diego, bem como interrogados os acusados, por meio do sistema audiovisual, de acordo com o artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida as partes debateram.

O Ministério Público, em debates orais, requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia.

A Defesa de Diego Tavares da Silva, postulou a absolvição por insuficiência de provas, ou subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, e a imposição de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, bem como o reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

Por fim, a Defesa de Thiesley da Silva Facundo postulou a absolvição por insuficiência de provas e, em relação ao porte de arma, a sua absorção pelo crime principal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação da pena base no mínimo legal, a imposição de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, bem como o reconhecimento do direito de apelar em liberdade. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos

demonstra com clareza a confluência de todas as elementares dos delitos de roubo e porte de arma, inexistindo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito de roubo majorado vem demonstrada pelo auto e prisão em flagrante (pgs. 09/10), pelo boletim de ocorrência de nº 1262/2022 (pgs. 17/21), pelo auto de exibição e apreensão (pgs. 22/23), pelo auto de entrega (fls. 24/25), pelos autos de avaliação (pgs. 26 e 27/28), pelos laudos periciais (pgs. 128/130 e 131/132), tudo aliado à prova oral coligida em juízo.

Igualmente certa a autoria dos acusados, que foram reconhecidos pela vítima, durante a fase policial (pg. 13) e posteriormente em juízo.

Em sede policial, os réus exerceram o direito de se manterem silentes (pgs. 14 e 15).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado Diego negou a autoria do roubo que lhes foi imputado, enquanto Thiesley confessou a autoria do roubo e do porte ilegal de arma de fogo.

O acusado Diego Tavares da Silva negou a autoria. Alegou que saiu do Lava rápido onde trabalhava para comprar utensílios de umbanda. Lucas o deixou próximo da Av. Marechal Deodoro, e quando estava voltando, passando em frente ao hospital central, encontrou o Thiesley, andando com um capacete e uma mochila nas costas. Ele pediu para carregar uma mochila e quando passaram em frente ao 3º DP, foram abordados pela polícia civil. Reclamou com Thiesley que disse, na delegacia, que tinha feito o roubo. Não viu se Thiesley estava armado. Thiesley não falou com quem que ele cometeu o roubo. Alegou essa versão na delegacia, mas não foi ouvido, nem foi levado pra reconhecimento. Tem antecedentes, já foi condenado por roubo e falsidade ideológica. Estava cumprindo a pena em regime semiaberto, tinha ganhado duas saídas temporárias, e na terceira, usando tornozeleira, não voltou porque a esposa tinha mudado de endereço (não cadastrado) e quando ficou sabendo que estavam tentando sua captura, foi para a casa de um parente próximo, com medo de que fosse regredido para o regime fechado (mídia e-Saj).

Já o acusado Thiesley confessa a autoria dos crimes. Foi o autor do roubo, que cometeu sozinho. Depois, a moto desligou no meio do caminho, próximo à loja de flores, onde a abandonou. Depois, já andando, encontrou o Diego no caminho e pediu para ele carregar o capacete e a mochila, momento em que a polícia os abordou. Essa arma tinha comprado há uns três meses antes, em Diadema, na saída de um baile, de um amigo, para proteção pessoal, porque estava recebendo ameaças referentes a uma dívida de uma moto, que pegou emprestada, de integrantes do "PCC". Quando foi abordado, estava na posse da arma. Nunca foi preso antes, nem tem passagem pela Fundação Casa (mídia e-Saj).

No entanto, a versão dos acusados, de que Diego não participou da ação delitiva, não é verossímil e encontra-se isolada quando comparada aos demais elementos de prova colhidos durante a instrução.

A vítima Raul Marques Ferreira, em sede policial e posteriormente em Juízo, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado Thiesley (numero 1 da imagem), que trajava blusa preta, como sendo o indivíduo armado que o ameaçou e assumiu a condução da sua motocicleta, bem como reconheceu o acusado Diego (numero 2 da imagem) como sendo o segundo assaltante que retirou sua mochila contendo seus pertences e subiu na garupa da moto.

Ademais, relatou que, na data dos fatos: estava chegando pra assumir a moto, o ponto de ônibus estava cheio, e logo foi abordado; o indivíduo armado foi logo dizendo "perdeu, perdeu"; a chave da moto já estava no contato; o segundo assaltante retirou a mochila que estava em suas costas, com seus equipamentos de trabalho, além de ter tomado seu celular também; tentou puxar de volta, e o sujeito falou "está desacreditando?", com medo desistiu de reaver o bem; em seguida, eles subiram na motocicleta, o garupa colocou seu capacete e se evadiram; a motocicleta é equipada com dispositivo de segurança que estava ativado e que bloqueou a rotação do motor durante a fuga dos assaltantes; momentos depois, cerca de 40 minutos a 1 hora, ficou sabendo que a motocicleta havia sido localizada e que deveria ir à delegacia, onde recuperou os bens, e reconheceu os acusados e a arma empregada no assalto; um deles estava sem capacete; a moto foi recuperada a cerca de dois quilômetros do local do roubo; o indivíduo armado ficou com a arma em punho, mas

não chegou a apontar para si; não foi agredido; após o roubo, só viu a moto na delegacia (mídia e-Saj).

Como se vê, a vítima não só reconheceu os acusados, como descreveu, com detalhes, as respectivas condutas dos acusados na empreitada.

Nesse contexto, cumpre anotar a manifesta relevância probatória da palavra da vítima no delito de roubo, principalmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza (RT 606/357).

Nessa linha:

"Palavra da vítima - Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (RJDTACRIM VOLUME 18 - ABRIL/JUNHO 1993 - PÁGINA: 194 - RELATOR:- ORLANDO BASTOS).

Ademais, a vítima não conhecia os acusados, não havendo nenhuma razão para crer que quisesse incriminá-los falsamente.

No mais, o depoimento do policial civil descreve o momento da prisão dos acusados, quando foram flagrados em posse dos bens da vítima e da arma de fogo utilizada no roubo.

A testemunha Gustavo Rogério de Souza, policial civil, relatou que: estava no exercício das suas funções no plantão desta delegacia, momento em que um indivíduo parou o veículo bruscamente no posto de combustível situado em frente à delegacia, atravessou a avenida e veio ao encontro dos policiais, alertando de que dois indivíduos suspeitos, um deles com um capacete na mão, haviam abandonado uma motocicleta no "Garden" de forma suspeita; "Garden" é um comércio de flores; essa pessoa não permaneceu no local; diante disso, os dois indivíduos suspeitos passaram no local, e o depoente conseguiu deter o primeiro, ora identificado como Diego Tavares da Silva, enquanto outro policial deteve o segundo suspeito, identificado como Thiesley da Silva Facundo; em busca pessoal, na posse de Thiesley, foi encontrado um revólver municiado; Diego estava na posse de um capacete e uma mochila, contendo pertences que posteriormente se constatou serem de uma vítima de roubo; eles não resistiram à prisão; constataram que a motocicleta havia sido abandonada em uma loja de plantas próxima do local da prisão, onde um guarda civil municipal já se encontrava no local; acompanhou o reconhecimento positivo dos acusados pela vítima; não teve acesso a nenhuma imagem o roubo (mídia e-Saj). Veja que o policial não está, com efeito, legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando harmoniza-se com outros elementos de prova idôneos (cf. STF-HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996- p. 39.846).

E seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção. Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à mingua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

A prova dos autos, portanto, demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do crime de roubo, não havendo dúvida quanto à autoria dos acusados. Estes foram flagrados logo após a consumação do crime patrimonial, ainda na posse de parte dos bens subtraídos (capacete e mochila com notebook e celular) e da arma de fogo utilizada para o emprego da grave ameaça. A motocicleta que havia sido subtraída foi, de fato, abandonada pelos assaltantes, após o motor ser desativado por ação de dispositivo eletrônico de segurança.

A vítima confirmou que Thiesley empregou da grave ameaça para anunciar o roubo, enquanto Diego subtraiu sua mochila e o telefone celular, sendo que ambos se evadiram a bordo da motocicleta.

Destarte, não resta dúvida de que foram os autores do delito, agindo em concurso de agentes, e empregando grave ameaça por meio de arma de fogo.

A testemunha de defesa do réu Diego, Lucas Nogueira Pinto de Freitas, por sua vez, não tem o condão de infirmar os depoimentos da vítima e da testemunha policial, eis

que não presenciou os fatos e nada acrescentou de relevante ao conjunto probatório que pudesse inocentar os acusados. Relatou, com efeito, que: não presenciou os fatos; contaram que o Diego estava voltando pra casa junto com um amigo em uma moto que era produto de roubo e acabaram sendo presos; o contato que teve com Diego no dia dos fatos foi uma carona para o Terminal Marechal Deodoro; deixou o Diego umas 15:40, e depois foi trabalhar como Uber; não sabe se Thiesley estava próximo; ficou sabendo que os dois foram presos por volta das 20 horas; Diego e Thiesley trabalhavam no seu lava-rápido e Diego morava na casa que ficava em cima do comércio.

Como se vê, a versão exculpatória do corréu Diego não se encontra minimamente corroborada por qualquer meio de prova produzida nos autos.

Ao contrário, Diego foi assertivamente reconhecido pela vítima, na delegacia e posteriormente em Juízo, como sendo o indivíduo que subtraiu sua mochila e o capacete, assumindo a posição na garupa de sua motocicleta, justamente os bens que estavam em sua posse.

A testemunha Lucas não presenciou os fatos e deixou Diego próximo ao local dos fatos, por volta das 15:40, o que é compatível com o horário do roubo descrito.

A tentativa de Thiesley de inocentar o comparsa é inverossímil e seu depoimento, em que pese a confissão, deve ser recebido com as devidas ressalvas, já que não é compromissado a falar a verdade. Frise-se, de qualquer modo, que, em sentido absolutamente diverso, a vítima, em todas as fases do processo, relatou que dois assaltantes o abordaram no dia dos fatos, não se tratando de uma circunstância passível de erro de percepção da realidade.

O delito, ademais, restou consumado, pois os acusados detiveram a posse mansa, pacífica e desviada do veículo e dos pertences da vítima.

Comprovadas, outrossim, as causas de aumento de pena do uso de arma de fogo e do concurso de agentes.

A vítima confirmou em Juízo que o acusado Thiesley portava arma de fogo, a qual foi exibida para o exercício da grave ameaça. Além do mais, o policial civil Gustavo certificou que havia uma arma de fogo em poder do réu quando de sua abordagem e prisão em flagrante.

Corroborando essas assertivas, verifica-se que foi apreendida uma arma, conforme auto de exibição e apreensão de pgs. 22/23 e perícia de pgs. 128/130 e 131/132.

Não há que se acolher qualquer tese de afastamento da circunstância da utilização de arma de fogo para o exercício da grave ameaça pelo corréu Diego.

Isso porque, como se sabe, o Código Penal adotou, em relação ao concurso de pessoas, a teoria monista, de modo que todos aqueles que contribuem de alguma forma para a prática da infração penal respondem pelo seu resultado.

No caso, restou suficientemente demonstrado que, muito embora tenha sido o corréu Thiesley quem portava a arma de fogo no momento do roubo, o corréu Diego aderiu conscientemente à conduta iniciada por aquele, colaborando para a consumação do roubo, por meio da grave ameaça mediante uso do armamento e da superioridade numérica, conforme apontou a vítima. No mais, o réu Diego tinha plena consciência de que o corréu Thiesley estava em posse de uma arma de fogo no momento dos fatos, que foi exibida de forma ostensiva durante a ação. Destarte, não há que se argumentar desconhecimento da posse da arma de fogo, tampouco o afastamento da causa de aumento de pena em favor de Diego.

O concurso de agentes também ficou comprovada pelo modo como os réus atuaram, consoante narrado pela vítima, em conjunto e com plena aderência de vontades, a par da divisão de tarefas, claramente preestabelecidas.

No mais, também comprovadas a materialidade e autoria quanto ao crime de porte de arma de fogo imputada ao corréu Thiesley.

Como já mencionado, o crime de roubo foi praticado pelo réu Thiesley, em conjunto com o réu Diego, no dia 15 de março de 2022, por volta das 16h50min, com emprego de arma de fogo, evadindo-se ambos do local em poder da motocicleta e demais bens da vítima Raul.

No mesmo dia, momentos depois, o réu Thiesley foi preso em flagrante pelo porte de arma de fogo.

Não há de se falar em princípio da consunção entre os crimes de roubo e de porte de

arma.

Verifica-se que o porte de arma de fogo ato autônomo em relação à subtração precedente, porquanto esta já tinha se consumado há muito quando o réu foi detido na posse do armamento.

De todo o modo, somente se haveria de falar em absorção da violação do Estatuto do Desarmamento pelos crimes de roubo se ficasse evidenciado o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas, ou que os delitos fossem executados num mesmo contexto fático.

Não é a hipótese, pois o réu já tinha assumido a pose da res furtiva, quando um transeunte avisou policiais civis, que estavam na Delegacia próxima, sobre uma atitude suspeita dos acusados, algum tempo depois da subtração, e em localidade diversa.

Confira-se o julgado:

"Crimes contra o patrimônio e porte ilegal de arma de fogo Continuidade delitiva entre roubo e roubo subsequente em concurso formal, ambos majorados pela parceria de agentes e emprego de arma de fogo Rigor punitivo que se exige pela absoluta congruência da prova oral, impossível descartar reconhecimentos pessoais, incontroversos e despojados de qualquer desconfiança Condenação sem consunção de crime de porte de arma, porque realizada esta nova conduta de forma totalmente autônoma, sem nexo teleológico com os desatinos precedentes Apelo desprovido."

(TJSP - APL 00055349420138260348 SP 0005534-94.2013.8.26.0348; Relator: Roberto Solimene; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; DJe 19/06/2015)

Ademais, o próprio réu confessa que adquiriu o armamento três meses antes do roubo, sob o pretexto de que recebia ameaças de grupo organizado, a afastar qualquer hipótese de nexo de dependência com o crime patrimonial.

Por fim, não há que se alegar que ao réu Thiesley, em razão das ameaças, fosse inexigível conduta diversa, porquanto não há qualquer comprovação de que efetivamente vinha sofrendo ameaças de criminosos, e ainda que houvesse, estava ao seu alcance denunciar as ameaças à autoridade policial, ou mesmo, buscar os meios legais para adquirir um armamento.

Dessarte, passo a dosar a pena dos réus condenados, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, quanto à culpabilidade, compreendida como o grau de censurabilidade da conduta, entendo, no tocante ambos os crimes (roubo e porte de arma de fogo), que foi aquela inerente aos crimes, não tendo como ser sopesada negativamente para fins de aumento da pena. O acusado Thiesley não ostenta condenação anterior, contudo, o acusado Diego possui condenação anterior transitada em julgado pelo crime de uso de documento falso (Processo de nº 0009797-35.2015.8.26.0564 - cf. certidão de pgs. 64/67). Observa-se, também em relação ao corréu Diego, que este praticou o delito de roubo durante período em que se encontrava foragido (processo de execução criminal nº 0021155-72.2019.8.26.0041 - pgs. 64/67), tudo a demonstrar sua personalidade desregrada. Assim, considerado a inexistência de circunstâncias judiciais negativas em relação ao réu Thiesley, fixo as suas penas-bases no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de roubo e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de porte de arma de fogo. Já em relação ao réu Diego, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, elevo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para o crime de roubo.

Na segunda fase de fixação de pena, verifico que o acusado Diego é ainda reincidente, uma vez que condenado definitivamente por roubo (Processo nº. 1501255-84.2019.8.26.0540 - pgs. 64/67), sendo certo que ainda não ultrapassado o prazo mencionado no art. 64, inc. I, do CP. Assim, a pena-base do roubo deve ser aumentada na proporção de 1/6, resultando na pena intermediária de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Em que pese o apenado Thiesley ostentasse menos de 21 anos na data dos fatos e que tenha confessado os fatos que lhe foram imputados, não há como se reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Assim, mantenho, para Thiesley, nesta fase intermediária, a pena-base fixada.

Em decorrência do concurso de duas causas de aumento de pena para o crime de roubo, relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo para o exercício da ameaça, há que incidir, na terceira fase de fixação da pena, um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente, na forma do artigo 68, parágrafo único, do CP. Assim, aumenta-se a pena intermediária do roubo dos sentenciados em 2/3, resultando na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, em relação a Thiesley, e 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em relação ao réu Diego.

Como o réu Thiesley praticou dois crimes, roubo e porte ilegal de arma de uso permitido, em momentos diversos, atingindo bens jurídicos distintos, na forma da fundamentação, as penas deverão ser somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, resultando a pena global em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Fixo a unidade da pena pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, face à falta de elementos quanto à condição socioeconômica dos sentenciados.

Os réus iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado, em razão das penas que lhes foram impostas ter superado o patamar de oito anos (artigo 33, §2º, "a", do CP). Ainda que assim não fosse, a gravidade do crime pelo qual os acusados foram condenados, qual seja, roubo em concurso de agentes e com emprego de grave ameaça com arma de fogo municada, ou seja, colocando em risco concreto a vida da vítima, nos termos do artigo 33, §3º, do CP, o regime fechado seria o único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade do delito e circunstâncias nas quais foi praticado, aptas a demonstrar ousadia e periculosidade dos acusados, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz

Tendo em vista que a quantidade da pena privativa de liberdade supera os quatro anos, e que o crime foi praticado mediante grave ameaça, inviável a substituição por restritiva de direitos. A quantidade da pena aplicada também desautoriza a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para:

1) condenar o réu, DIEGO TAVARES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; e

2) condenar o réu THIESLEY DA SILVA FACUNDO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 14, caput, da Lei nº. 10.826/03, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal.

Tendo em vista a ausência de modificação dos fatos que autorizaram o decreto de prisão preventiva dos réus, deve ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), evidenciada na gravidade concreta da conduta e no alto grau de probabilidade de reiteração criminosa. Com efeito, o apenado Diego é reincidente específico de roubo, e encontrava-se foragido do sistema penitenciário, a sugerir que, se solto, poderá reincidir em condutas igualmente graves, além de se furta à aplicação da lei penal. Já o sentenciado Thiesley foi condenado por crimes graves, sendo ele o agente que portava arma de fogo municada no momento do roubo, o que atenta contra a ordem pública, recomendando, por ora, do mesmo modo, a manutenção de sua custódia cautelar.

Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - Dje 28.10.2008).

Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontrem.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual dos acusados, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo ao acusado pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. P.I.C.

São Bernardo do Campo, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA